

1501043-67.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... da efetiva prática do crime de tráfico pelos acusados. Com efeito, os agentes policiais, são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501043-67.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501043-67.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2131761/2022 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

Robert Willian Santos Oliveira e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE PEDRO REBELLO GIANNINI

Vistos.

ROBERT WILLIAN SANTOS OLIVEIRA, qualificado à fl. 07, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, e no artigo 157, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, no dia 14 de maio de 2022, por volta da 01h25, na Rodovia dos Imigrantes, km 16, Centro, nesta cidade e Comarca de Diadema, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma pedra contra a vítima Cristiane de Jesus da Silva, a quantia de R\$ 183,60 em dinheiro, bem pertencente à empresa Ecovias Imigrantes S/A.

Consta ainda, que, no mesmo local, por volta das 04h25, o acusado, subtraiu, para si, mediante violência física contra a vítima Cristiane de Jesus da Silva, a quantia de R\$ 79,20 em dinheiro, bem pertencente à empresa Ecovias Imigrantes S/A. Foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 45/47). Foi impetrado Habeas Corpus pela Defensoria Pública (fls. 69/81), e teve denegada a ordem conforme v. Acórdão de fls. 116/114. A denúncia foi recebida em 31/05/2022 (fl. 95). Citado (fl. 107), foi apresentada defesa inicial feita por Defensor Público (fl. 111/112).

Em audiência una foram ouvida a vítima, duas testemunhas arroladas pelas Partes e interrogado o réu.

Em debates orais, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provada autoria e materialidade delitiva. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem aplicação do disposto no art. 44 do CP, nem do recurso em liberdade.

O Defensor Público pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória, bem como a desclassificação delitiva para o delito de roubo simples, sem que a pedra possa ser considerada arma branca. Pugnou ainda pela configuração da continuidade delitiva, sem o cúmulo material das penas. Teceu pleitos subsidiários em relação ao resgate da pena.

É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Ausentes questões preliminares, a ação procede em parte.

A materialidade delitiva vem estampada pelo boletim de ocorrência de fls. 22/24, auto de reconhecimento pessoal positivo de fl. 04, documento apresentando a imagem extraída do circuito interno de vigilância de fl. 05. Ressalto que: "Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída gera presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório." (TACRIM-SP AC Rel. Passos de Freitas BMJ 91/6 e RDJ 18/66)

A autoria é inconteste.

A vítima Cristiane de Jesus da Silva, ouvida em solo policial (fl. 06), declarou que é operadora do posto de pedágio do Km 16 Sul da Rodovia dos Imigrantes e que trabalha no turno das 18:15h até às 06:45h. Informou que por volta da 01:30h foi surpreendida com uma pancada na porta da cabine, ao olhar pela janela deparou com um indivíduo que, ameaçando-a com uma pedra na mão, anunciou o roubo. Mediante grave ameaça, afastou-se da janela, momento em que o acusado pegou o dinheiro do caixa e evadiu-se por um buraco na cerca, sendo apurado que foi subtraída a importância de R\$ 183,60. Por volta das 04:25h, estava realizando o atendimento a um usuário quando uma moeda caiu no chão do pedágio, motivo pelo qual teve que sair da cabine para pegar o dinheiro. Ao abrir a porta da cabine, foi surpreendida pelo mesmo indivíduo, que a empurrou e entrou na cabine, levando o dinheiro do caixa e evadindo-se correndo em direção ao mato. Naquela oportunidade foi subtraída a importância de R\$ 79,20. Na tarde de hoje, ao assumir o seu turno, foi informada que a Polícia Militar Rodoviária havia detido um suspeito do roubo. Foi conduzida ao plantão policial, onde lhe foi exibido o suspeito e após olhar com atenção, por meio de um visor, reconheceu ROBERT WILLIAN SANTOS OLIVEIRA, com toda certeza e sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do roubo do qual foi vítima.

Neste sentido foram as declarações da vítima em solo judicial reiterando que em 2 oportunidades no dia dos fatos foi abordada pelo réu, uma delas com uma pedra, em contexto de roubo, subtraindo numerário pertencente à receita de pedágio. Sua narrativa confere com o quanto relacionado pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia. Reconheceu com firmeza o réu na data de hoje.

Os policiais militares Jose Laercio dos Santos Pereira e Marcio Cardoso de Oliveira, ouvidos extrajudicialmente (fls. 02 e 03), informaram que a Polícia Militar Rodoviária tomou conhecimento dos dois roubos ocorridos na madrugada de hoje na praça de pedágio do KM 16 Sul da Rodovia dos Imigrantes, o primeiro 01:30h e o segundo 04:30h. Foram-lhe exibidos os vídeos dos roubos gravados pelas câmeras de monitoramento, constatando tratar-se de um indivíduo de pele branca, magro, trajando calça e camiseta azul, aparentando 30 anos de idade. Assim sendo, por determinação do comando, a guarnição da VTR R01470 passou a realizar patrulhamento e ao adentrar na Av. Ulysses Guimarães por volta das 17:50h, depararam com um grupo de quatro indivíduos que estavam sob o viaduto, próximo à praça de pedágio, motivo pelo qual decidiu abordar para averiguação. Observaram que um deles possuía as mesmas características do suspeito, o indivíduo identificou-se como ROBERT WILLIAN SANTOS OLIVEIRA e, ao ser entrevistado, confirmou ter praticado os dois roubos.

Em juízo, a testemunha policial Marcio ofereceu similar narrativa, conferindo veracidade ao quanto relatado na denúncia Ministerial, amparando portanto a pretensão punitiva.

O indiciado, em solo pré-processual (fl. 08), confessou, declarando que é usuário de drogas e precisava de dinheiro para comprar cocaína. Informou ter comparecido ao

local dos fatos, oportunidade em que anunciou o assalto, fingindo portar arma de fogo e conseguiu subtrair dinheiro do local. Em seguida, retornou para subtrair mais dinheiro para comprar drogas, fugindo do local com o dinheiro. Sob o crivo do contraditório, o réu confessou os fatos em que pautada a pretensão punitiva, creditando os fatos ao uso de entorpecentes, além de problemas familiares.

Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito em apreço, mercê das idôneas provas coligidas, quer pela confissão do réu, quer porque essa prova não é única e veio corroborada pelas declarações da vítima, quer pelo reconhecimento pessoal positivo pela vítima, imagem da câmera de segurança acostada à fl. 05, bem como pelo relato dos policiais, tudo sem prova contrária ou favoráveis ao acusado, de modo que a procedência do pedido é inarredável, assim como ocorre com a idoneidade dos depoimentos prestados em juízo - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura. A declaração da vítima deve ser prestigiada pelo julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na solução da ação penal. Se suas informações são prestadas com segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais provas, devem ser aceitas sem restrições. E no caso dos autos, as palavras da ofendida revelaram-se plenamente verossímil, corroborada com os demais elementos probatórios. Ressalto que: "em se tratando de crimes patrimoniais, cometidos geralmente na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto não teria ela qualquer proveito em mentir." (TJSP - Apelação Criminal nº 1500517-62.2019.8.26.0616, Relator Desembargador Alcides Malossi Júnior, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 18.08.2021).

Na lição de Tourinho Filho, a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça (Processo Penal, 3º volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).

Os depoimentos dos policiais militares também se revelaram coesos e harmônicos em ambas as fases da persecução criminal, pois bem demonstrado que após serem comunicados sobre os roubos praticados na praça de pedágio, visualizaram as imagens do circuito interno de vigilância a fim de obter as características do roubador, e assim fizeram por iniciar buscas na região, dando causa a abordagem do réu e assim deu-se a confissão informal aos agentes de segurança.

Os agentes públicos de segurança sequer o conheciam, razão pela qual os seus depoimentos têm valor como elemento cognitivo, pois nenhum motivo teriam para incriminá-lo injustamente. Neste sentido: "Aliás, não há razão para se desprezar a palavra dos policiais que dão conta da efetiva prática do crime de tráfico pelos acusados. Com efeito, os agentes policiais, são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão só e exclusivamente por serem policiais." (RJDTACRIM 42/215)

Ademais, não se observa nenhuma discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, não havendo qualquer indício que demonstre intenção dos depoentes em incriminar injustamente o acusado. A captura somente foi possível pela firme disposição dos policiais no cumprimento do dever, sendo certo que o esforço empreendido pelos agentes da autoridade não se mostra coerente ou crível para uma simples falsa incriminação.

Com relação a necessidade de ingestão de substâncias ilícitas como alegado em seu interrogatório, imputando as práticas delituosas para suprir seu vício, não é demais lembrar que o artigo 28, do Código Penal estabelece que a embriaguez e a ingestão de droga apenas eximem o agente de responsabilidade se advierem de caso fortuito (quando, por exemplo, desconhecia que estava consumindo substância alcoólica) ou força maior (tenha sido forçado a consumir o produto que lhe retirou

a capacidade de autodeterminação), inexistentes na situação em comento.

A esse respeito, confira-se o seguinte julgado: "Outrossim, imperioso anotar que a embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade penal e, em sendo absoluta, há que se comprovar ser originária de caso fortuito ou de força maior, o que não é o caso dos autos." (Apelação Criminal nº 1500073-78.2019.8.26.0341 - Rel. Des. Guilherme G. Strenger - J. em 6.11.2019).

O emprego de arma branca utilizado na primeira conduta delituosa do agente, torna forçosa sua consideração para agravamento da reprimenda pertinente, em que pese não haver sido apreendida, sendo incabível o pleito de seu afastamento como causa de aumento, ficando suprida pela prova oral, inclusive a confissão do réu.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO POR QUATRO VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARMA BRANCA (FACA). APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA QUE COMPROVAM O EFETIVO EMPREGO DE ARMA. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUE SE MOSTRA DEVIDA. TENTATIVA. ALMEJADO RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE MANSO E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Para a incidência da majorante prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e perícia da arma para a comprovação do seu efetivo poder vulnerante, quando existirem nos autos elementos de prova que atestem o seu emprego na ação criminosa (EResp n. 961.863/RS). Precedentes. 2. Segundo jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal e do Supremo Tribunal Federal, consuma-se o crime de roubo com a simples posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessário que esta se dê de forma mansa e pacífica, sendo inclusive prescindível que o objeto do delito saia da esfera de vigilância da vítima. 3. Ordem denegada. (STJ HC nº 217.177-RJ, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 04.09.2012 - grifei).

A utilização de arma branca pelo agente, de per si, já é suficiente para intimidar e anular qualquer possibilidade de reação do homo medius, fincando marcas indeléveis de medo e pânico.

Ora, fosse desprezível o uso da pedra como tal nem mesmo o réu a teria utilizado; por óbvio que, no caso concreto, o uso de tal artefato trouxe à sua conduta maior poder intimidatório, com maior possibilidade de sucesso em sua empreitada criminosa; desnecessário ponderar os danos que poderiam advir do manejo violento de tal objeto quando do desempenho da conduta.

Assim, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime imputado na denúncia.

O arcabouço fático-probatório amealhado é capaz de afirmar de maneira inequívoca a responsabilidade criminal do réu, de forma que não se há falar em absolvição por insuficiência probatória.

Um reparo comporta a pretensão punitiva, vislumbrando-se a presença da figura da continuidade delitiva entre as infrações ora apuradas, elevando-se a mais grave delas em 1/6, ante a presença de 2 infrações.

Com efeito, as condições de tempo, lugar, leia-se, espaço, modus operandi, e vítima, deixam evidente que as condutas são subsequentes entre si, fazendo o réu jus à figura constante do artigo 71 do Código Penal.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas, nos termos acima ponderados.

Observado o teor do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias dos crimes de roubo, em especial os antecedentes do agente, elevo as reprimendas à razão de 1/6 pelo que fixo em primeira fase as penas base acima do mínimo legal, ou seja, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias multa, cada qual no mínimo legal.

Em segunda fase, torno as penas ao mínimo legal, em razão das confissões do réu.

Em terceira fase, presente a causa de aumento referente ao emprego de arma branca na primeira conduta, prevista no § 2º, inc. VII, do art. 157, do Código Penal, de modo a incidir o acréscimo de 1/3, com a reprimenda alcançando 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias multa, cada qual no mínimo legal.

Com relação ao delito de roubo simples, mantenho a pena definitiva nos mínimos legais.

Anoto que presente a continuidade delitiva, elevo a mais grave das reprimendas, qual seja, aquela relacionada ao uso de arma branca, em 1/6, fixando-se a pena

definitiva do réu em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

Atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a quantidade da pena de um lado e de outro, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime prisional fechado. Neste sentido inclusive: “(...) Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis constitui fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo, inexistindo ilegalidade a ser sanada. Precedentes.” (STJ, HC 367048/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 18/10/2016).

Anoto que os antecedentes do réu reclamam a fixação de regime mais gravoso para resgate da reprimenda ora exposta, além da gravidade concreta das condutas, com manejo de arma branca, além de em horário noturno, cuidando-se de fatos praticados mediante violência e grave ameaça.

Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos nos termos do art. 44 do CP, porque os crimes foram praticados com violência física à pessoa, além de não ser suficiente nem eficaz à reprovação da conduta e prevenção dos crimes praticados.

Custodiado no curso do processo, o réu não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, sendo incongruente soltá-los inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. Ora: “(...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...)” (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Reconheço a custódia cautelar do réu mediante decretação de prisão preventiva, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos e a falta de atestado de bom comportamento carcerário atualizado. Assim, deixo de deliberar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o Juízo da Execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral.

Este é o posicionamento emanado do E. Superior Tribunal de Justiça: “A previsão inseri dano § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena” (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação do dano, por falta de prova cabal do quantum, bem como do exato valor deste.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A PRESENTE AÇÃO contra ROBERT WILLIAN SANTOS OLIVEIRA, qualificado à fl. 07, como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, e no artigo 157, caput, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, e o faço para condenar à pena alcançando 6 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão de reclusão, em

regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa.

O réu não poderá apelar em liberdade, mantida sua custódia cautelar, à luz de seus antecedentes e da gravidade concreta dos fatos ora apurados. Recomendo-o no cárcere compatível como regime ora fixado.

Sem condenação nas custas processuais ante assistência pela DPE.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal e certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da multa, e intímese os réus a paga-la em 10 dias.

Comunique-se a vítima nos termos do art. 201, §2º do CPP.

Oficie-se ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA